铁西工人村 2024 年直管公房计划修缮工程
——施工 1 标段“9·27”一般高处坠落
事故调查报告

铁西区政府事故调查组

2026 年 8 月 5 日

目 录

一、事故有关情况 ..... - 2 -
（一）事故发生单位及相关单位情况 ..... - 2 -
（二）工程备案、招投标及工程合同签订情况 ..... - 3 -
（三）相关人员情况 ..... - 4 -
（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况 ..... - 5 -
（五）行业部门安全管理情况 ..... - 7 -
（六）事故发生经过 ..... - 7 -
（七）事故现场情况 ..... - 8 -
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 9 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 9 -
（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 9 -
（二）事故现场应急处置和善后情况 ..... - 9 -
（三）事故应急处置评估 ..... - 10 -
三、事故原因分析 ..... - 10 -
（一）直接原因分析 ..... - 10 -
（二）事故相关鉴定情况 ..... - 11 -
（三）其它可能因素排除 ..... - 11 -
（四）间接原因分析 ..... - 11 -
四、有关责任单位人员和责任单位的处理建议 ..... - 12 -
（一）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 12 -
（二）对事故相关人员和单位的处理建议 ..... - 14 -
（三）对有关部门和公职人员的处理建议 ..... - 15 -
五、事故主要教训 ..... - 16 -
（一）施工单位安全生产主体责任严重悬空是事故根源 ..... - 16 -
（二）工程监理履职缺位导致现场风险隐患处于漏管失察状态 ..... - 16 -
（三）监管传导链条脱节与事故信息报送程序失范 ..... - 17 -

六、事故整改和防范措施 ..... - 17 -
（一）严格落实施工单位安全生产主体责任 ..... - 17 -
（二）强化工程监理法定职责 ..... - 18 -
（三）压实行业监管与属地管理责任 ..... - 18 -

2025年9月27日10时50分许，沈阳市铁西区南十西路25号，中创鹏诚（辽宁）建设有限公司（原辽宁京盟建设工程有限公司）作业人员在三楼楼顶进行屋面换瓦施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失200余万元。

2026年4月15日，铁西区应急管理局通过应急管理部“安全生产举报系统”接到群众反映信息后，区政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《辽宁省安全生产条例》等法律法规和有关规定，经区政府依法授权，于2026年4月30日成立了由铁西区应急局牵头，沈阳市房产局、庄河市人民政府、康平县人民政府、公安铁西分局、铁西区总工会、铁西区房产局、铁西区营商局、铁西区工人村街道办事处组成的铁西工人村2024年直管公房计划修缮工程——施工1标段“9·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时邀请铁西区纪委监委和铁西区人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、实地走访、综合分析等工作，查明了事故经过、发生原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议；同时，事故调查组举一反三，深入剖析事故暴漏出问题，总结经验教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：铁西工人村2024年直管公房计划修缮工程

——施工1标段“9·27”一般高处坠落事故是一起因违法分包、现场安全管理缺失、从业人员违章高处作业而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位：沈阳市城市公用事业发展中心（以下简称“发展中心”）。统一社会信用代码：122101XXXXXXXXXXXX，法定代表人：李士强，地址：沈阳市沈河区大西路287-1号，举办单位：沈阳市房产局。业务范围：负责为全市直管公有房屋的日常管护工作提供服务保障等，系沈阳市房产局直属事业单位。

2.总承包单位：辽宁京盟建设工程有限公司（以下简称“辽宁京盟公司”）。统一社会信用代码：912101XXXXXXXXXXXX，成立日期：2018年9月26日，法定代表人：荣起鹏，住所：辽宁省大连庄河市昌盛街道庄打路199号1楼102-02室。变更日期：2026年5月20日，更名为中创鹏诚（辽宁）建设有限公司，登记机关：庄河市市场监督管理局。经营范围：许可项目为各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等，一般项目为承接总公司工程建设业务、对外承包工程等。建筑业企业资质证书，证书编号：D221125506，资质等级：建筑工程施工总承包贰级等；安全生产许可证，证书编号：（辽）JZ安许证字[2019]013866，许可范围：建筑施工。有效期：2022年12月10日至2025年12月9日。

3.劳务分包单位: 辽宁骞泽建筑劳务有限公司（以下简称“辽宁骞泽公司”）。统一社会信用代码: 912101XXXXXXXXXXXX，成立日期：2021 年 5 月 26 日，法定代表人：刘守刚，住所：辽宁省沈阳市康平县北四家子乡中心街 6 号院。登记机关: 康平县市场监督管理局。建筑业企业资质证书，证书编号: D321195761，资质类别及等级: 劳务分包不分等级；安全生产许可证，证书编号：（辽）JZ 安许证字〔2021〕018521，有效期：2021 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日（签订分包合同时已过期）。

4.监理单位: 沈阳建设监理有限公司（以下简称“监理公司”）。统一社会信用代码: 912101XXXXXXXXXXXX，成立日期: 1992 年 11 月 11 日，法定代表人：满守庸，住所：沈阳市大东区黎明四街 7-2 号（9 门）。登记机关：大东区市场监督管理局。工程监理资质证书，证书编号：E221005565，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。

（二）工程备案、招投标及工程合同签订情况

1.工程立项及招投标情况

2024 年 7 月 16 日，发展中心申报项目立项，项目投资责任单位为沈阳市房产局。2024 年 7 月 22 日，沈阳市发展和改革委员会批复《关于 2024 年直管公房计划修缮工程实施方案》，建设内容包括 213 栋直管公房屋面防水改造、室外排水改造、外墙综合维修、电气维修及坡屋顶换瓦等。

2025 年 2 月 7 日，辽宁京盟公司中标“2024 年度直管公房计划修缮工程施工 1 标段”；同日，监理公司中标该项目监理标段。

2.合同签订情况

2025 年 3 月 20 日，发展中心与辽宁京盟公司签订《2024 年直管公房计划修缮工程——施工 1 标段工程施工合同》，计划开工日期为 2025 年 4 月 7 日，竣工日期为 2025 年 10 月 15 日。

2025 年 3 月 20 日，发展中心与监理公司签订《2024 年直管公房计划修缮工程——施工 1 标段工程监理合同》。

2025 年 4 月 19 日，辽宁京盟公司与辽宁骞泽公司签订《2024 年直管公房计划修缮工程——施工 1 标段项目劳务分包合同》。作业内容：屋面瓦更换。

（三）相关人员情况

徐某民：辽宁京盟公司工程负责人（项目经理），2025 年 3 月至 5 月、11 月起负责施工 1 标段工程施工现场总调度及安全管理等工作。

李某民：辽宁京盟公司工程负责人（项目经理），2025 年 8 月至 11 月期间负责施工 1 标段工程施工现场总调度及安全管理等工作。

邵某伟：辽宁京盟公司中标备案项目经理，现场实际由李某民等人轮流负责。

孙某：监理公司派驻土建监理人员，负责现场安全、质量及文明施工巡查，无国家注册监理工程师资格。

李某宽：监理公司总工程师，负责项目监理工作安排，安排孙某单独驻场开展监理工作。

李某：辽宁骞泽公司既往项目从业人员，介绍马某军、朱某杰等人到该项目务工。

马某军：施工1标段坡屋面换瓦作业人员，事故中受伤。

朱某杰：马某军工友，事故发生时现场作业人员

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.事故发生单位安全管理情况。

辽宁京盟公司。该公司建立了全员安全生产责任制、生产安全事故应急救援预案、安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制等规章制度，但制度流于形式，未有效落实安全生产主体责任。一是将坡屋顶换瓦工程分包给安全生产许可证已过期[1]的劳务公司；二是该公司在项目中标备案中约定的项目经理为邵某伟，但现场长期由他人轮流代管，事发当日无项目负责人在岗；三是未对马某军等高处作业人员开展安全生产教育培训及安全技术交底[2]；四是马某军未取得高处作业特种作业操作资格证即安排上岗。

2.相关单位安全管理情况。

（1）发展中心。开工前组织召开了参建单位见面及安全生产部署会，施工过程中以周调度及随机巡查方式督促施工及监理

---

[1] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十四条：禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包：（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；

《安全生产许可证条例》（2014年修正本）第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条第二款：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。

[2] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

单位，但未有效督促铁西区房屋维修服务中心（以下简称“服务中心”）与施工单位对接，对受委托管理单位履职缺乏跟踪；2025年12月中旬获知事故信息后，因对事故信息报送流程不掌握，未按相关规定向市房产局及市应急管理部门或市政府上报。

（2）辽宁骞泽公司。该公司安全生产许可证过期，违法承接坡屋顶换瓦劳务作业项目；未建立全员安全生产责任制；未对作业人员马某军开展安全生产教育培训及安全技术交底；未编制生产安全事故应急救援预案。

（3）监理公司。该公司虽编制监理规划、安全监理实施细则等文件，开展报审资料审查，但未依法全面履行建设工程安全监理职责。一是未对劳务分包单位安全生产许可证有效性进行核验；二是2025年9月23日至10月30日期间无监理日记，事发当日现场无监理人员旁站或巡查；三是违规委派无注册监理工程师资格人员独立承担现场监理工作。

（4）服务中心。作为铁西区房产局转委托管理单位，未按《转委托管理合同》约定主动与施工单位沟通对接，对该涉事工程未履行现场确认、监督检查等管理职责，监管缺位。

（5）铁西区房产局。市直管公房修缮工作的管理单位，也是行业安全管理单位。2024年1月，沈阳市房产局与铁西区房产局签订直管公房《委托管理合同》[3]。铁西区房产局将相关管

[3] 《委托管理合同》委托时限：1年，委托时间为2024年1月1日至2024年12月31日。2025年2月14日，沈阳市房产局印发《沈阳市房产局关于延续直管公房委托管理合同期限的通知》,将《委托管理合同》期限延长一年，自2025年1月1日起延续至2025年12月31日。委托事项：主要包括与委托房产相关联的资产监护、资产处置、房屋租赁、房屋修缮及安全管理、档案管理、信访办复、与委托房产相关的侵权、确权、租赁纠纷法律诉讼等事项、委托方临时交办的其他事项，并按委托方要求承担房产接管、处置工作中应履行的基础性工作。

理事项转委托给服务中心，并签订《转委托管理合同》[4]。铁西区房产局对受委托单位履约情况监督指导不力，未督促其与施工企业及时对接，协调管理存在薄弱环节。2025 年 12 月中旬接到伤者信访后虽向发展中心通报，但因对事故信息报送流程不掌握，未将事故信息报送至铁西区应急管理局或铁西区人民政府。

（五）行业部门安全管理情况

沈阳市房产局。“三定方案”主要职责中承担对直管公房的监管职责，但内设机构中没有相关处室承接此项工作，未对下属事业单位（发展中心）及区级房产局的安全生产履职情况定期督查，将直管公房管理及修缮等监管职责委托给属地铁西区房产局管理单位后，对建设单位及受委托管理单位缺乏统筹指导和跟踪督办。

（六）事故发生经过

2025 年 4 月 7 日，2024 年直管公房计划修缮工程——施工 1 标段开工。

经查监理日记，9 月 22 日，施工 1 标段铁西区南十西路 25 号施工。

9 月 25 日早 8 时左右，马某军、朱某杰等共 3 人到该工地施工。

9 月 27 日 10 时 40 分许，马某军在坡屋面安装合成树脂瓦过程中，不慎从三楼坡屋顶坠落至地面（约 10 米高）。

[4] 《转委托管理合同》委托期限：自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。委托事项：与委托房产相关联的资产监护、资产处置、房屋租赁、房屋修缮及安全管理等委托方临时交办的其他事项。

10 时 50 分许，朱某杰听到声响，发现马某军坠落在地面，随即拨打了 120 急救电话。

11 时 25 分许，120 救护车抵达现场并将马某军送往沈阳市第五人民医院救治。

（七）事故现场情况

事故地点：沈阳市铁西区南十西路 25 号东侧坡屋顶处。

坠落位置：约为东侧第二、三窗户之间，距地面约 10 米（见事故位置示意图：图 1、图 2、图 3）。因事故发生后未及时封存现场，初次勘查时已无原始坠落痕迹，调查组结合询问笔录、就医记录及周边走访还原现场情况。



图 1 南十马路 25 号整体示意图



图 2 坠落位置示意图



图 3 屋面换瓦更换的树脂瓦样式示意图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人重伤。经医疗机构诊断：骨盆多发骨折、右尺骨近端骨折、右股骨骨折、右颧骨骨折、胸骨及多发肋骨骨折、左侧气胸、膀胱损伤、肺挫伤、肝损伤、创伤性凝血病等。依据《事故伤害损失工作日判定标准》（GB/T 15499—1995），该人员损失工作日超过105天，符合重伤情形。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），核定直接经济损失人民币200余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，施工现场工人及时拨打120急救电话。

2026年4月15日铁西区应急管理局通过应急管理部“安全生产举报系统”接获事故线索，立即派员赴医院了解伤者情况，对施工单位、监理单位及相关人员进行调查询问，核实工程权属及监管关系，并逐级向区委、区政府及市应急管理局报告核查进展，经核查，事故地点为铁西区南十西路25号。

（二）事故现场应急处置和善后情况

1.事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友及时拨打120，配合医护及公安机关工作。辽宁骞泽公司后续现场相关负责人失联，没有妥善落实伤者救治相关工作。因事故发生后总承包单位辽宁京盟公司误判受伤人员伤情、对事故信息上报法律法规不掌握，未能按规定及时

上报事故，存在漏报情形[5]，导致事发初期无政府部门到场开展现场处置工作，获悉事故线索后，事故调查组对现场进行补充勘验和走访。

2.善后情况

2025 年 12 月中旬，马某军因医疗费用问题到铁西区房产局信访，区房产局随后将情况上报沈阳市城市公用事业发展中心。

2026 年 2 月末和 4 月初，伤者两次到沈阳市房产局上访。

市区两级房产部门多次督促企业做好善后处理工作，铁西区人力资源和社会保障局也及时提供关于工伤认定相关国家法律法规规章服务，经上述部门多次协商调解，2026 年 6 月 5 日，施工单位与伤者达成赔偿协议，签订《赔偿协议书》。

（三）事故应急处置评估

施工单位在事故发生后能够第一时间启动响应，采取救治措施，但在事故发生后未向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息，导致事故未能及时纳入政府应急处置及调查处理。

三、事故原因分析

事故直接原因是：马某军在未佩戴安全帽、安全带等安全防护措施的情况[6]下，攀登至坡屋面临边作业，因失稳坠落致伤。

（一）直接原因分析

马某军安全意识淡薄，在未佩戴安全帽、安全带等安全防护

---

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部第 14 号令）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

[6] 《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）5.1.6　4：施工人员应穿防滑鞋，特殊情况下无可靠安全措施时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。

措施的情况下，攀登至临边未设置安全护栏和安全网的坡屋面高处作业；同时，该屋面为斜坡式楼顶，存在施工人员支撑不稳滑落隐患，最终发生坠落事故。

（二）事故相关鉴定情况

查阅沈阳医学院附属中心医院伤者病历（2026 年 4 月 30 日调取），主要诊断：骨盆骨折（右侧骶骨、髂骨、耻骨联合、双侧髋臼及耻骨支）、右尺骨近端骨折、右股骨骨折、右颧骨骨折、胸骨骨折、双侧多发肋骨骨折、左侧气胸、膀胱损伤、肺挫伤、肝损伤、急性出血后贫血、Ⅰ型呼吸衰竭、创伤性凝血病等。

（三）其它可能因素排除

经公安机关及调查组核查，排除他人故意伤害。

（四）间接原因分析

辽宁京盟公司。违法将屋面换瓦工程分包给安全生产许可证过期的劳务单位；未对高处作业人员开展三级安全教育及安全技术交底；允许无特种作业证人员从事高处作业。

辽宁骞泽公司。未对从业人员开展安全教育培训和安全技术交底；未能及时发现并纠正作业人员违规作业行为；屋面高处作业时，未按临边防护规定设置安全护栏和安全网[7]。

监理公司。未核验分包单位安全生产许可有效性；未发现并制止违法分包及违规进场问题；现场监理脱岗，监理日记缺失；安排无注册资格人员独立承担监理任务，未履行旁站及巡查职责。

---

[7] 屋面工程技术规范》（GB50345-2012）5.1.6　2：屋顶和预留孔洞部位，必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网。

四、有关责任单位人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.对事故有关责任人员的处理建议

荣某鹏，中创鹏诚（辽宁）建设有限公司（原辽宁京盟建设工程有限公司）法定代表人（主要负责人）。未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；发生事故后存在漏报情形。对事故发生负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）（七）项[8]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）第四条第一款[9]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）第三十五条第（二）项[11]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

马某军（高处作业人员）。未取得高处作业特种作业操作证，未佩戴劳动防护用品违规作业导致本人坠落受伤，对事故发生负有责任，建议由所在单位依照内部规章制度处理。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

2.对事故有关责任单位的处理建议

中创鹏诚（辽宁）建设有限公司（原辽宁京盟建设工程有限公司）。违法将工程分包给安全生产许可证过期的劳务分包单位；未对从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底；事故发生后，存在漏报行为[12]；擅自使用备案项目经理证件办理手续及实施现场工程作业。对事故发生负有责任[13]。上述行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款[14]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[15]、第八十三条[16]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条[17]、第二十七条的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[18]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

---

[12] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）第五十条：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告，接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[13] 《中华人民共和国建筑法》第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

[14] 《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[17] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）对事故相关人员和单位的处理建议

1.对事故相关人员的处理建议

李某宽：沈阳建设监理有限公司总工程师，违规委派无注册监理工程师资格人员独立承担现场监理工作，建议由所在单位依照内部规章制度处理。

2.对事故相关单位的处理建议

辽宁骞泽建筑劳务有限公司。安全生产许可证过期，违法从事建筑施工作业；未建立全员安全生产责任制；未对从业人员开展安全教育培训和安全技术交底；未编制生产安全事故应急救援预案。以上行为违反了《安全生产许可证条例》（2014 年修正本）第二条、第九条[19]，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[20]、第二十八条第一款、第八十一条[21]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十七条的规定，建议由铁西区城建局依法依规对其进行行政处罚。

沈阳建设监理有限公司。未审查分包单位安全生产许可证即同意进场[22]；未履行监理巡查及旁站职责，监理日记缺失；安排

[19] 《安全生产许可证条例》（2014 年修正本）第九条：安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[22] 《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第 5.1.10 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。

无注册监理工程师资格人员独立开展现场监理工作。以上行为违反了《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第 5.1.10、《中华人民共和国建筑法》第三十二条第一款[23]、《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）第三十七条第一款[24]的规定，建议由铁西区城建局依法依规对其进行行政处罚。

（三）对有关部门和公职人员的处理建议

1.铁西区房产局。该局将相关管理职责转委托至沈阳市铁西区房屋维修服务中心并签订《转委托管理合同》。对受托单位履约情况监督、指导不力，未督促受托单位与施工单位建立对接机制，协调管理存在薄弱环节。建议由沈阳市铁西区安委会办公室依据《沈阳市铁西区安全生产和消防安全约谈工作机制》有关规定，组织对铁西区房产局有关领导和人员进行约谈。

2. 沈阳市铁西区房屋维修服务中心。参加沈阳市城市公用事业发展中心组织的开工部署会后，未及时传达落实会议精神，未按照《转委托管理合同》与施工单位开展对接、现场安全检查等工作，对案涉工程现场安全管控、施工管理履职不到位。建议向铁西区房产局作书面检查，并将有关检查材料报区安委办备案存档。

[23]《中华人民共和国建筑法》第三十二条第一款：建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
[24]《建设工程质量管理条例》（国务院令第 297 号）第三十七条第一款：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

3.沈阳市城市公用事业发展中心。未有效推动各管理单位落实对接及现场监管职责，对受托管理单位履职情况跟踪督办不到位。未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定及时上报事故信息。建议向沈阳市房产局作出书面检查，并将有关检查材料报区安委办备案存档。

五、事故主要教训

（一）施工单位安全生产主体责任严重悬空是事故根源

该事故反映出中创鹏诚（辽宁）建设有限公司（原辽宁京盟建设工程有限公司）漠视法律法规关于工程分包、人员培训、持证上岗及高处作业防护的强制性要求。存在违法分包劳务工程、未组织安全教育培训与安全技术交底、允许无证人员从事高处作业、现场无安全防护及项目管理人员脱岗等问题，说明企业主要负责人未依法履职，片面追求施工进度与经济效益，安全底线意识缺失。

辽宁骞泽建筑劳务有限公司安全生产管理缺失，安全生产主体责任形同虚设。企业明知安全生产许可证过期，不具备法定施工作业安全条件仍违法承揽劳务工程，内部安全生产规章制度空白，未落实从业人员安全培训、现场安全检查等要求，对作业现场安全风险疏于管控，从劳务作业源头滋生事故隐患，说明企业主要负责人漠视法定安全义务，未履行一线作业安全管控职责。

（二）工程监理履职缺位导致现场风险隐患处于漏管失察状态

沈阳建设监理有限公司未严格执行开工审查制度，对分包单位安全生产许可证过期问题失察，致使不具备资质的劳务人员进场；关键施工时段现场无监理人员，且存在违规指派无注册资格人员独立驻场，致使违法分包、无证上岗、防护缺失等问题未被发现与制止。该案例表明，监理履职缺位会直接削弱施工现场最后一道监督防线，必须严格落实总监理工程师负责制。

（三）监管传导链条脱节与事故信息报送程序失范

相关行业主管部门对受委托管理单位督促检查不到位，未形成对接、督导、隐患治理闭环；事故发生后未按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定时限上报事故信息。这暴露出行业监管部门对事故信息报送法定程序不熟悉、不掌握，必须强化“三管三必须”意识及突发事件信息报告制度执行。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实施工单位安全生产主体责任

中创鹏诚（辽宁）建设有限公司（原辽宁京盟建设工程有限公司）。要深刻汲取事故教训，全面整改违法分包、挂靠备案、无证上岗、防护缺失、培训交底不到位、事故漏报等问题。要严格审核分包单位资质及安全生产许可证有效性，杜绝违法转包和违规分包。健全并严格执行安全生产责任制、特种作业人员持证上岗、高处作业审批及安全防护用品佩戴制度。规范开展三级安全教育和安全技术交底，建立隐患排查治理台账。完善事故应急救援预案，严格履行事故信息报送法定职责，杜绝迟报、漏报、

瞒报、谎报行为。

辽宁骞泽建筑劳务有限公司。在取得有效资质前不得承揽任何劳务工程，要建立健全全员安全生产责任制、安全教育培训、现场安全检查等安全管理制度，厘清各岗位安全管理职责。严格执行从业人员岗前安全教育培训，完善培训档案，杜绝未经培训人员上岗作业。编制生产安全事故应急救援预案，严格履行事故信息报送法定职责，杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报行为。

（二）强化工程监理法定职责

沈阳建设监理有限公司。要严格履行法律法规及《建设工程监理规范》明确的监理职责。开工前必须核验施工、分包单位资质及安全许可证有效性；按规范要求配备具备相应资格的监理人员，严禁无注册监理工程师资格人员独立承担现场监理工作；严格落实巡视、旁站等制度，规范填写监理日记、隐患整改通知单及复查记录，对拒不整改的违规施工行为应及时向建设单位及行业主管部门报告。

（三）压实行业监管与属地管理责任

沈阳市房产局及铁西区房产局。要严格履行“三管三必须”要求，加强对直管公房修缮工程全过程监管。健全受委托管理单位管理机制，督促受托管理单位严格履行委托合同约定的现场对接、督导检查及安全管理职责；强化监管人员业务培训，明确生产安全事故及重大事故隐患信息报送程序和时限，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报行为。